

생명보험 광고에 관한 규정

제정 2005. 5.31.
개정 2006. 5.19.
개정 2007. 6.25.
개정 2007.11.20.
개정 2009.12.10.
개정 2011. 1.21.
개정 2011. 9.26.
개정 2012. 7.30.
개정 2013. 7. 1.
개정 2015. 1. 1.
개정 2015.12.28.
개정 2016. 5.30.
개정 2016.11.30.
개정 2017. 3.29.
개정 2018.11.20.
개정 2020.03.26.
개정 2021.04.27

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 금융소비자 보호에 관한 법률(이하 “금융소비자보호법”라 한다) 제22조에 따라 생명보험회사(이하 “보험회사”라 한다) 또는 보험회사와 위탁계약을 체결한 금융상품대리·중개업자가 광고시 준수하여야 하는 내용, 방법 기타 사항을 규정함으로써 건전한 보험시장 질서를 확립하고 보험소비자 보호와 보험산업 발전에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “광고”라 함은 “보험회사 및 보험회사와 위탁계약을 체결한 금융상품대리·중개업자”(이하 “회사 등”이라 한다)가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 매체 또는 수단을 이용한 정보제공행위 및 홍보행위를 말한다.

가. 「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제2조제1호에 의한 신문 및 제2호에 의한 인터넷신문

나. 「잡지 등 정기간행물의 진흥에 관한 법률」 제2조제1호에 의한 정기간행물다. 「방송법」 제2조제1호에 의한 방송

라. 인터넷, 전자우편 등 온라인미디어 매체

마. 포스터, 간판, 현수막, 벽면 부착물, 애드벌룬, 전광판 등 옥내·외 게시물

- 바. 전단, 팜플렛, 우편통신문, 전화번호부 등 인쇄물
- 사. 그 밖에 가목 내지 바목과 유사한 매체 또는 수단
- 2. “상품광고”라 함은 다음 각목의 광고를 말한다.
 - 가. 보험상품광고 : 보험상품에 관한 정보를 제공·홍보하는 광고행위
 - 나. 판매방송 : 방송프로그램을 제작·편성하여 홈쇼핑회사를 통해 보험상품에 관한 정보를 제공하여 보험상품을 판매하는 행위
 - 다. 대출광고 : 금융소비자보호법 제3조 제2호에 따른 대출성 상품에 관한 정보를 제공·홍보하는 광고행위
 - 라. 상품이미지 광고 : 보험료·보험금에 대한 구체적인 예시없이 보험상품의 이미지만을 노출하는 광고
- 3. “업무광고”라 함은 금융소비자보호법 제22조 제1항에 따라 금융상품에 관한 계약의 체결을 유인할 목적으로 소비자에게 제공하는 서비스에 관한 광고
- 4. “브랜드광고”라 함은 회사 등에 관한 기본정보 또는 이미지를 표현하는 등 단순히 회사 등의 지명도를 높일 목적으로 실시하거나, 상품명 및 브랜드명만을 노출하는 광고를 말한다.
- 5. “홈쇼핑보험대리점”이라 함은 보험의 모집에 종사하는 자 중에서 금융소비자보호법 제2조제3호에 근거하여 「보험업법」 제87조에 따라 보험대리점으로 등록된 자로서 「방송법」 제9조제5항 단서에 따라 상품소개와 판매에 관한 전문편성을 행하는 방송채널사용사업자로 승인받은 자를 말한다.
- 6. “모집종사자”라 함은 보험의 모집에 종사하는 자 중에서 금융소비자보호법 제2조제2호에 근거하여 「보험업법」 제84조, 제87조 및 제89조에 따라 보험설계사, 개인보험대리점, 법인보험대리점, 개인보험중개사 및 법인보험중개사로 각 등록된 자로서 제5호의 홈쇼핑보험대리점을 제외한 자를 말한다.

제3조(광고 공정성 및 적용배제) ① 회사 등은 광고를 함에 있어 신의성실의 원칙에 따라 소비자를 보호하고, 회사 등의 품위를 유지하여야 한다.

② 광고는 공정한 거래질서를 해치거나 소비자의 윤리적·정서적 감정을 훼손하여서는 아니되며, 건전한 보험문화 정착에 이바지하여야 한다.

③ 생명보험 상품통일공시기준, 생명보험 상품비교·공시기준 및 경영통일공시기준에 의하여 제작하는 공시자료, 제2조 제4호의 “브랜드광고”는 이 규정의 적용대상에서 제외한다.

제2장 광고 심의 및 절차 등

제1절 광고 심의

제4조(상품광고 사전심의) ① 회사 등이 보험상품에 대하여 보험종류별로 다음 각호에서 정한 매체 또는 수단을 통해 상품광고를 하고자 하는 경우에는 제13조에 의한 광고심의위원회(이하 “위원회”라 한다)의 사전심의를 받아야 하며, 세부 심의기준 및 절차에 대해서는 위원회가 별도로 정할 수 있다.

1. 변액보험(퇴직연금 실적배당보험을 포함하며, 이하 동일)

: 제2조제1호의 각목(단, 바목 및 이와 유사한 매체 또는 수단의 경우 회사의 본사에서 제작한 경우에 한함)

2. 변액보험 이외의 보험

: 제2조제1호의 가목 내지 마목(단, 마목은 대중교통 및 위원회가 정한 다중이용시설에 게시된 경우에 한함)

② 회사 등은 보험상품 광고물을 제외한 상품광고물에 대하여 제13조에 의한 광고심의위원회(이하 “위원회”라 한다)의 사전심의를 받아야 한다. 다만 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보험회사 준법감시인의 확인으로 위원회의 사전심의를 갈음할 수 있다.

1. 대출광고

2. 기타 위원회가 정한 상품광고물

제4조의2(업무광고 사전심의) ① 회사 등은 업무광고에 대하여 위원회의 사전심의를 받아야 한다. 다만, 세부 심의기준 및 절차에 대해서는 위원회가 별도로 정한다.

② 모집종사자 중 법인보험대리점이 업무광고를 신청하고자 할 경우에는 「보험업법」 제178조에 따라 설립된 한국보험대리점협회(이하 “보험대리점협회”라 한다)가 그 광고물을 사전 접수 및 취합하여 신청을 대행할 수 있다.

③ 모집종사자 중 보험설계사 및 개인보험대리점이 업무광고 심의를 신청하고자 할 경우에는 위탁계약을 체결한 보험회사가 그 광고물을 사전 접수 및 취합하여 신청을 대행할 수 있다.

제5조(판매방송 심의) ① 홈쇼핑보험대리점은 다음 각 호의 경우에는 제7조의 방법으로 사전심의를 받아야 한다.

1. 보험업법 제108조제1항제3호의 변액보험 및 보험업감독규정 제1-2조제8호에 의한 자산연계형보험에 대한 판매방송

2. 위원회가 정한 불완전판매비율 사전심의 기준을 초과한 판매방송

3. 기타 위원회가 정하는 보험상품에 대한 판매방송

② 제1항 이외의 보험상품의 판매방송은 방송 후 심의를 받을 수 있다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 내용은 사전심의를 받아 판매방송에 사용하여야 한다.

1. 상품 내용기술서와 광고소구(신문기사 및 통계자료 포함)
2. 제21조제3항에 따른 안내방송

제6조(심의수수료) ① 위원회는 협회 회원이 아닌 모집종사자 등이 광고심의를 신청한 경우 심의수수료를 받을 수 있다.

② 제1항에 따른 심의수수료 기준 및 금액은 위원회가 별도로 정한다.

제2절 광고심의 절차

제7조(상품광고 사전심의 절차) ① 회사 등이 상품광고를 하고자 하거나 홈쇼핑보협대리점이 판매방송을 하고자 하는 경우 위원회가 정한 양식으로 광고심의점검표(이하 “점검표”라 한다)를 작성하고, 보험회사 준법감시인에게 광고내용과 점검표를 사전에 승인받아 기록 보관하여야 한다.

② 회사 등은 보험회사 준법감시인의 승인전에 제1항에 의해 작성된 점검표 및 광고물의 내용을 상품개발부서에서 확인하도록 하여야 하며, 보험회사 준법감시인은 관계법규 및 이 규정을 준수하는 광고에 한하여 최종 승인하고 점검표를 작성하여야 한다. 다만, 위원회가 정한 광고물의 경우 상품개발부서의 확인을 생략할 수 있다.

③ 제4조 또는 제5조의 규정에 의하여 광고심의를 신청하고자 하는 회사 등은 위원회에 다음 각 호의 서류를 제출하여야 하며, 위원회는 접수일로부터 7영업일 이내에 별지 제3호의 양식에 따라 광고심의결과를 통보한다. 다만, 부득이한 사정으로 통보기한 내에 심의결과를 통보할 수 없는 경우에는 7영업일의 범위 내에서 그 기간을 연장할 수 있다.

1. 별지 제1호의 광고심의신청서
2. 광고시안
3. 광고상품의 보장급부별 지급제한사항 등 특이사항
4. 점검표

④ 회사 등이 위원회의 자료 보완요구에 대하여 지연제출하는 경우 광고심의결과 통보 기한은 보완자료 제출일로부터 5영업일 이내로 한다.

⑤ 회사 등의 광고심의신청서 제출은 문서로 하여야 하며 팩시밀리 전송, 전자우편 등을 포함한다.

⑥ 위원회는 광고심의를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 광고내용에 관한 증빙자료제출을 요구할 수 있으며, 이 경우 회사 등은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

⑦ 제3항에도 불구하고 제18조 제1항 제2호에 의하여 광고심의를 신청하고자 하는 회사 등은 위원회에 다음 각 호의 서류를 제출하여야 하며, 위원회는 별지 제3호의 양식에 따라 광고심의결과를 통보한다.

1. 별지 제1-2호의 광고심의신청서
2. 광고시안
3. 점검표

제7조의2(업무광고 사전심의 절차) ① 회사 등이 업무광고를 하고자 하는 경우 위원회가 정한 양식으로 업무광고에 관한 점검표를 작성하고, 보험회사 준법감시인(법인보험대리점의 경우 소속 준법감시인, 준법감시인이 없는 경우에는 감사 등 이에 준하는 자를 말한다.)에게 광고내용과 점검표를 사전에 승인받아 기록 보관하여야 한다.

② 제4조의2에 의하여 광고심의를 신청하고자 하는 회사 등은 위원회에 다음 각 호의 서류를 제출하여야 한다.

1. 별지 제1호의 광고심의신청서
2. 광고시안
3. 점검표

③ 위원회는 접수일로부터 7영업일 이내에 별지 제3호의 양식에 따라 광고심의결과를 통보한다. 다만, 부득이한 사정으로 통보기한 내에 심의결과를 통보할 수 없는 경우에는 7영업일의 범위 내에서 그 기간을 연장할 수 있다.

④ 회사 등이 위원회의 자료 보완요구에 대하여 지연제출하는 경우 광고심의결과 통보 기한은 보완자료 제출일로부터 5영업일 이내로 한다.

⑤ 회사 등의 광고심의신청서 제출은 문서로 하여야 하며 팩시밀리 전송, 전자우편 등을 포함한다.

⑥ 위원회는 광고심의를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 광고내용에 관한 증빙자료제출을 요구할 수 있으며, 이 경우 회사 등은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

⑦ 제2항 내지 제3항에도 불구하고 제18조 제1항 제2호에 의하여 광고심의를 신청하고자 하는 회사 등은 위원회에 다음 각 호의 서류를 제출하여야 하며, 위원회는 별지 제3호의 양식에 따라 광고심의결과를 통보한다.

1. 별지 제1-2호의 광고심의신청서
2. 광고시안
3. 점검표

제8조(판매방송 사후심의 절차) ① 홈쇼핑보험대리점이 제5조제2항에 의하여

보험상품에 대해 방송 후 심의를 받는 경우 매월 위원회가 정한 기한내에 별지 제1호의 광고심의신청서와 매월 회사별 판매방송 편성표를 위원회에 제출하여야 한다.

② 위원회는 제1항에 의해 제출받은 편성표를 확인하여 판매방송에 대하여 심의하여야 한다. 다만, 홈쇼핑보험대리점의 보험상품별 판매방송을 다음 각 호의 기준에 따라 무작위로 선정하여 심의할 수 있다.

1. 월 10회 미만 : 1편
2. 월 10회 이상 15회 미만 : 2편
3. 월 15회 이상 : 3편

③ 위원회는 제2항에 따라 심의한 결과를 월1회 일괄적으로 통보할 수 있다.

④ 생명보험협회(이하 “협회”라 한다)는 판매방송에 대해서 상시모니터링을 실시하고, 협회 광고심의 담당부서장은 그 결과를 홈쇼핑보험대리점에 통보할 수 있다.

⑤ 협회 상시 모니터링에 의해 점검을 받은 판매방송은 제2항의 심의를 받은 것으로 갈음할 수 있다.

⑥ 제1항 내지 제3항 이외에 심의절차는 제7조제4항 내지 제6항의 내용을 준용한다.

⑦ 홈쇼핑보험대리점은 제7조제1항의 점검표를 이용하여 판매방송 전건에 대해 자체 모니터링을 실시하여야 한다.

⑧ 홈쇼핑보험대리점은 제4항에 따라 통보받은 상시모니터링 결과에 대해 조치한 후 그 결과를 협회에 제출하여야 하며, 위원회는 상시모니터링 미시정 사항이 규정 위반으로 판단되는 경우에는 제6장에 따라 제재조치를 취할 수 있다.

제9조(사전심의 결과통보 등) ① 위원회는 제7조 및 제7조의2에서 정한 처리기간 내에 심의를 거쳐 그 결과를 당해 회사 등에 통보하여야 한다. 이 경우 해당 광고 시안에 대해 수정을 조건으로 승인할 수 있으며, 광고물의 게시·배포 등이 적합하지 아니한 경우 부적격으로 처리할 수 있다.

② 위원회는 제1항의 규정에 따라 심의결과를 통보하는 경우에는 제출된 광고물 시안에 심의필을 부여하여 통보하여야 한다. 다만, 수정을 조건으로 승인한 경우에는 수정내용을 확인한 후 심의필을 통보할 수 있다.

③ 회사 등은 제4조, 제4조의2 또는 제5조의 규정에 따라 사전심의를 신청한 경우 별지 제3호의 심의결과통보서를 받기 전에는 광고물을 게시·배포·방영 등의 행위를 할 수 없다.

④ 제1항의 규정에 의한 통보방법은 문서로 하여야 하며, 전자우편, 팩시밀리 전송, 홈페이지 게시 등을 포함한다.

⑤ 회사 등은 심의를 필한 원안과 다르게 광고문구, 도안, 광고내용 등을 임의로 변경하여 광고하여서는 아니된다.

- ⑥ 위원회는 회사 등이 심의를 필한 원안의 일부 변경이 필요하다고 판단할 경우에는 변경 내용을 통보하고 심의필 번호 변경없이 사용하게 할 수 있다.
- ⑦ 회사 등의 주소, 전화번호, 팩스번호, 홈페이지 및 이메일주소, 광고 내용 중 단순히 보험료 및 해약환급금만 변경된 경우 또는 기타 위원회가 정하는 경우에는 심의필 원안에 변경된 사항을 반영할 수 있다. 이 경우 제5항을 적용하지 아니한다.
- ⑧ 심의받은 광고물을 외국어로 번역하여 광고하는 경우에는 위원회의 심의필을 받은 것으로 본다.

제10조(광고물 심의필 등 표시) ① 회사 등은 사전심의 받은 광고물에 위원회의 심의를 필하였다는 심의필과 해당 유효기간을 별표에서 정하는 방법에 따라 표시하여야 한다. 다만, 심의필표시가 곤란하다고 위원회가 정하는 경우에는 생략할 수 있다.

② 회사 등은 위원회의 사전심의를 받지 아니하는 광고에 준법감시인의 확인필을 표시하여야 하며, 그 표시방법은 제1항을 준용한다.

제11조(광고심의필 유효기간) 제10조의 규정에 의한 광고심의필 유효기간은 심의결과통보서를 받은 날로부터 1년으로 한다. 다만, 1년 이내라도 광고의 내용이 되었던 사항과 다르게 약관 및 사업방법서 등이 변경된 경우에는 사유가 발생한 날의 전 영업일로 한다.

제12조(이의신청) ① 회사 등은 제8조제3항 및 제9조의 규정에 의한 심의결과에 이의가 있을 경우에는 심의결과를 통보받은 날로부터 15영업일 이내에 재심의를 청구할 수 있다.

② 위원회는 회사 등이 재심의를 요청한 날부터 7영업일 이내에 그 결과를 통보하여야 한다. 다만, 제8조제3항의 심의결과에 의한 경우에는 30영업일 이내에 통보할 수 있다.

③ 위원회는 제1항 및 제2항에 따라 재심의를 하는 경우 제19조에 의한 실무위원회에서 검토를 하도록 할 수 있다.

제3장 광고심의위원회

제13조(광고심의위원회) ① 광고의 심의 및 제재업무 등을 수행하기 위하여 협회 내에 광고심의위원회를 둔다.

② 위원회의 위원장(이하 “위원장”이라 한다)은 협회 임원 또는 임원에 준하는 자

중 협회장이 지명하는 자로 하며, 위원은 다음 각 호에 해당하는 자를 포함하여 협회장이 위촉하는 9인 이내로 구성한다.

1. 금융위원회 또는 법률관련단체 등에서 추천하는 법률에 관한 전문적인 소양을 가진 자 1인
 2. 소비자단체 등이 추천하는 소비자보호 또는 시민단체의 관련분야 전문가 2인
 3. 보험관련 학회 또는 연구기관에서 추천하는 관련분야 전문가 1인
 4. 언론단체 등에서 추천하는 언론매체 종사자 1인
 5. 회사의 관련업무분야 담당임원(상품관련부서, 소비자보호부서 등) 1인
 6. 손해보험협회 광고심의 담당부서장 1인
- ③ 위원회의 간사는 협회의 관련업무 담당부서장으로 한다.
- ④ 광고심의위원의 임기는 2년(단, 제2항 제5호의 위원은 1년)으로 하되 연임할 수 있다. 다만, 제2항 제5호 및 제6호의 위원은 당해직에 재직하는 기간으로 하며, 당해직에 재직할 수 없게 되었을 경우에는 소속기관의 해당업무 후임자가 잔여임기동안 위원직을 수행한다.
- ⑤ 위원회는 다음 각호의 사항을 심의·의결 한다.
1. 광고물의 심의에 관한 사항
 2. 시정요구 등 조치에 관한 사항
 3. 제29조의 제재조치에 관한 사항
 4. 기타 위원회가 필요하다고 인정하는 사항
- ⑥ 위원장이 일시적인 사유로 회의를 주재할 수 없을 때는 위원 중 최초선임일자 순(단, 선임일자가 같을 때에는 연장자 순)으로 그 직무를 대행한다.
- ⑦ 위원장은 광고심의 업무의 자문을 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 자문위원으로 위촉할 수 있다. 단, 자문위원의 임기는 2년으로 하되 1회에 한하여 연임할 수 있다.
1. 금융 연계 헬스케어 전문가 또는 헬스케어 관련 단체가 추천하는 전문가
 2. 보험대리점협회에서 추천하는 보험대리점 관련분야 전문가
 3. 그 밖에 위원회가 필요하다고 인정하는 관련분야 전문가

제14조(회의소집) 위원회의 회의는 위원장이 필요하다고 인정하거나 위원의 3분의1 이상의 요청이 있는 때에 소집한다.

제15조(의결방법) ① 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 성립하며 의결은 출석위원 2/3 이상의 찬성으로 한다.

② 위원장이 필요하다고 인정하는 경우에는 서면결의로써 위원회의 결의를 갈음할 수 있다.

제16조(의사록) 위원회는 의사의 경과 및 내용을 기재한 의사록을 작성하여 협회 업무담당부서에 비치하여야 한다.

제17조(경비지급) 협회는 위원회 운영과 관련하여 필요하다고 인정되는 경우에는 위원 등에게 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제18조(업무의 위임) ① 위원회는 광고심의업무의 효율적인 집행을 위하여 다음 각 호의 사항을 위원장에게 위임할 수 있다.

1. 긴급을 요하는 광고물의 심의
2. 심의를 필한 광고시안에 대해 위원회가 정한 범위에서 수정한 광고물의 심의
3. 수정을 조건으로 승인된 광고물의 최종 수정사항 확인 및 심의필 통보의 결정
4. 기타 위원회가 필요하다고 인정하는 사항

② 위원회는 광고물의 심의에 관한 실무업무를 협회 담당부서에서 수행하도록 할 수 있으며, 협회 담당부서장은 이를 위해 필요한 세부내용을 지침으로 정하여 위원회 의결을 거쳐 운영할 수 있다.

제19조(실무위원회 등) 위원회는 광고물의 심의업무를 보조하기 위하여 회사 등의 광고담당자 등으로 구성된 실무위원회를 구성할 수 있으며, 실무위원회의 구성 및 업무범위, 운영방법 등에 관하여 필요한 세부사항은 위원회가 별도로 정한다.

제4장 준수사항

제20조(상품광고 경고문구) ① 회사 등은 변액보험 등 실적배당형상품과 관련하여 상품광고를 할 때에는 다음 각 호의 경고문구를 표시하여야 한다.

1. 운용결과에 따라 납입원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 가입자에게 귀속된다는 내용
2. 과거운용실적 또는 해약환급금, 보험금 등의 예시를 위한 투자수익률 가정을 포함하여 광고하는 경우 당해 예시율이 미래의 수익을 보장하는 것은 아니라는 내용
3. 해약환급금을 예시할 경우 납입한 보험료 중 일부(위험보험료, 부가보험료가 차감된 금액)만 특별계정에서 운용된다는 내용
4. 예금자보호법이 적용되는 보험금의 범위
5. 적립금에 대한 최저보증기능을 안내하는 경우 연금개시 또는 보증만기 시점 이전 중도 해지시에는 최저보증이 되지 않는다는 내용

② 회사 등이 갱신형상품에 대한 상품광고를 하는 경우 갱신주기, 갱신시 보험료가 인상될 수 있다는 내용 및 최대 갱신가능 나이를 표시하여야 한다.

③ 회사 등이 금리연동형상품의 해약환급금 또는 만기보험금을 예시하는 경우에

는 다음 각 호의 경고문구를 표시하여야 한다.

1. 예시된 해약환급금 또는 만기보험금은 금리에 따라 변동된다는 내용
2. 예시된 해약환급금 또는 만기보험금이 미래의 수익을 보장하는 것은 아니라는 내용.
- ④ 제1항 내지 제3항의 경고문구는 소비자가 쉽게 인식할 수 있도록 표시하여야 하며, 방송을 통한 상품광고의 경우 제21조제3항을 준용하여 안내하여야 한다.

제21조(보험상품광고 등 필수안내사항) ① 회사 등은 보험상품광고에 다음 각 호의 사항을 소비자가 쉽게 인식할 수 있도록 안내하여야 한다.

1. 보험계약 체결 전에 상품설명서 및 약관을 읽어볼 것을 권유하는 내용
2. 회사 등의 명칭 (보험대리점의 경우 협회 등록번호를 포함)
3. 보험상품의 명칭(약관상 명칭을 사용하되, 표시상의 동일성이 인정될 수 있는 범위내에서 명칭의 일부만을 사용 가능)
4. 기존에 체결했던 계약을 해지하고 다른 계약을 체결하는 경우에는 계약체결의 거부 또는 보험료 등 금융소비자의 지급비용이 인상되거나 보장내용이 변경될 수 있다는 사항
5. 보험금 지급제한 사유
 - 가. 입원비, 진단비, 실손의료비 등에 대한 지급횟수 및 한도, 공제금액 등
 - 나. 일정기간내 보험금 감액지급 내용
 - 다. 암, 치매 등 보장내용별 보장개시일
 - 라. 실손의료비의 경우 중복가입시 비례보상에 관한 사항
 - 마. 고액암, 3대질병 등 약관에서 정한 질병구분에 대한 내용
 - 바. 일반사망보험금의 경우 ‘고의적 사고 및 2년 이내 자살’의 경우 지급을 제한한다는 내용
 - 사. 그 밖에 가목 내지 라목과 유사한 사항으로 위원회가 정한 내용
6. 이자율의 범위 및 산출기준 (저축성 보험의 금리연동형 상품에 한함)
7. 일반금융소비자는 회사 등으로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 그 설명을 이해한 후 거래할 것을 권고하는 내용
8. 법령 및 내부통제기준에 따른 광고관련 절차의 준수에 관한 사항
9. 「예금자보호법」 등 다른 법률에 따른 금융소비자의 보호 내용
10. 금융상품판매 대리·중개 업무를 수행할 경우 다음 각 호의 사항
 - 가. 대리·중개하는 보험회사의 명칭 및 업무 내용
 - 나. 하나의 보험회사만을 대리하거나 중개하는 모집종사자인지 여부
 - 다. 보험회사로부터 금융상품 계약체결권을 부여받았는지 여부

11. 광고의 유효기간이 있는 경우 해당 유효기간
 12. 통계수치나 도표 등을 인용하는 경우 해당 자료의 출처
 13. 연계·제휴서비스 등 부수되는 서비스를 받기 위해 충족해야할 요건
(연계·제휴서비스 등 부수되는 서비스를 광고하는 경우만 해당)
 14. 보험료 중 일부를 금융투자상품을 취득·처분하는데 사용하거나 그 밖의 방법으로 운용한 결과에 따라 보험금 또는 해약환급금에 손실이 발생할 수 있다는 사실(보험료 일부를 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 금융투자상품의 취득·처분 또는 그 밖의 방법으로 운용할 수 있도록 하는 보험)
 15. 보험료·보험금에 관한 다음의 사항(보험료·보험금 각각의 예시를 광고에 포함하는 경우만 해당)
 - 가. 주된 위험보장사항·부수적인 위험보장사항 및 각각의 보험료·보험금 예시
 - 나. 특정시점(계약체결후 1년, 3년 및 5년을 말한다)에 해약을 하거나 만기에 이른 경우 각각의 환급금 예시 및 산출근거
 - 다. 해약시 환급금이 이미 납부한 보험료보다 적거나 없을 수 있다는 사실
 16. 보험기간 및 보험료 납입기간
 17. 청약철회 및 품질보증해지에 관한 사항
 18. 계약전 알릴의무 및 위반시 불이익 사항
 19. 갱신보험료 예시(영상으로 진행되는 상품광고에 한함)
 20. 그 밖에 위원회가 소비자보호를 위해 필요하다고 인정하는 내용
- ② 광고내용을 전달하는 매체(「방송법」 제2조 제1호에 따른 방송 또는 「전기통신기본법」 제2조 제1호에 따른 전기통신 등 금융위원회가 정하여 고시하는 매체를 말한다)의 특성, 광고 게재 면적 또는 광고시간의 제약이 있는 경우(상품이미지광고 등)에 제1항 제7호 내지 제20호의 내용을 생략할 수 있다. 다만 다음 각 호를 준수하여야 한다.
1. 다음 각 목의 전부 또는 일부를 개괄적으로 알릴 것
 - 가. 금융상품의 편익
 - 나. 금융상품에 적합한 금융소비자의 특성 또는 가입요건
 - 다. 금융상품의 특성
 - 라. 판매채널의 특징 및 상담 연락처
 2. 영상 또는 음성을 활용하는 광고의 경우 광고시간이 2분 이내일 것
- ③ 회사 등이 홈쇼핑 또는 영상 보험상품광고를 통해 판매방송을 할 경우 제1항 각호의 내용을 방송 20분당 1회이상(단, 해당 설명내용의 간격은 30분을 초과하지 않아야 한다), 텔레비전방송(지상파방송·종합유선방송·위성방송 등)(이하 “텔레비전방송”이라 한다)을 통한 상품광고시에는 1회 이상(단, 10분이상의 광고물은 2회이상) 소비자가 명확하게 인식할 수 있는 속도의 음성과 자막으로 설명

하여야 한다.

④ 제1항 내지 제3항에도 불구하고 방송을 통한 보험상품광고에서는 제1항 제15호의 보험료는 제22조 제5항 제2호에 의한 대표연령 만을 주계약과 특약을 합산한 보험료로 음성 안내할 수 있으며, 제1항 제15호의 내용 중 해약환급금 예시, 제1항 제8호 내지 제13호, 제17호 내지 제19호의 사항은 소비자가 명확하게 인식할 수 있는 범위내에서 음성 설명을 생략할 수 있다. 다만, 홈쇼핑 판매방송 또는 영상 보험상품광고를 통해 금리연동형 저축성보험의 적용이율 광고시에는 최저보증이율기준에 의한 해약환급금을 음성으로 안내하여야 한다.

⑤ 제4항에도 불구하고 상품이미지광고가 영상·음성으로 제작되는 경우에는 제1항 제1호 및 제4호에 관한 사항을 소비자가 명확하게 인식할 수 있는 범위내에서 음성 설명을 생략할 수 있다.

⑥ 제1항에도 불구하고 보험상품광고의 보험상품이 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제3조에 의한 금융투자상품에 해당하는 경우 보험상품광고에 해약환급금 예시 등 미실현 수익을 표시하여서는 아니되며, 이 경우 해약환급금 예시는 해지공제액 예시로 대체한다.

제21조의2(대출광고 필수안내사항) ① “보험회사 및 보험회사와 대출모집 위탁계약을 체결한 재이하 “대출상품판매업자 등”이라 한다)가 대출광고를 하는 경우에는, 금융소비자가 금융상품의 내용을 오해하지 아니하도록 명확하고 공정하게 전달하여야 하며, 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 대출상품에 관한 계약 체결 전에 상품설명서 및 약관을 읽어볼 것을 권유하는 내용
2. 대출상품판매업자 등의 명칭(보험회사와 대출모집 위탁계약을 체결한 자의 협회 등록번호 포함)
3. 대출상품의 명칭(약관상 명칭을 사용하되, 표시상의 동일성이 인정될 수 있는 범위 내에서 명칭의 일부만을 사용 가능)
4. 대출상품 이자율과 관련된 다음 각 목의 사항
 - 가. 이자율(연체 시 이자율을 포함한다)의 범위 및 산출기준
 - 나. 이자 부과시기
 - 다. 금융소비자가 계약기간 중 금전·재화를 상환하는 경우 적용받는 조건
5. 대출조건
 - 가. 갚아야 할 신용 수준에 관한 사항
 - 나. 원리금 상환방법
6. 금융소비자 권리에 관한 다음 각 호의 사항
 - 가. 일반금융소비자는 대출상품 판매업자 등으로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 그 설명을 이해한 후 거래할 것을 권고하는 내용

나. 법령 및 내부통제기준에 따른 광고 관련 절차의 준수에 관한 사항

7. 대출상품판매업자 등이 금융상품판매대리·중개 업무를 수행할 경우 다음 각 호의 사항

가. 대리·중개하는 보험회사의 명칭 및 업무 내용

나. 하나의 보험회사만을 대리하거나 중개하는지 여부

다. 보험회사로부터 금융상품 계약체결권을 부여받았는지 여부

8. 광고의 유효기간이 있는 경우 해당 유효기간

9. 통계수치나 도표 등을 인용하는 경우 해당 자료의 출처

10. 연계·제휴서비스 등 부수되는 서비스를 받기 위해 충족해야할 요건(연계·제휴서비스 등 부수되는 서비스를 광고하는 경우만 해당한다)

11. 다음의 사항 및 관련 경고문구

가. 상환능력에 비해 대출금, 신용카드 사용액이 과도할 경우 개인신용평점이 하락할 수 있다는 사실

나. 개인신용평점 하락으로 금융거래와 관련된 불이익이 발생할 수 있다는 사실

다. 일정 기간 납부해야할 원리금이 연체될 경우에 계약만료 기한이 도래하기 전에 모든 원리금을 변제해야할 의무가 발생할 수 있다는 사실

② 제1항에도 불구하고 광고내용을 전달하는 매체(「방송법」 제2조 제1호에 따른 방송 또는 「전기통신기본법」 제2조 제1호에 따른 전기통신 등 금융위원회가 정하여 고시하는 매체를 말한다)의 특성, 광고 게재 면적 또는 광고시간에 따른 제약이 있는 경우 제1항 제6호 내지 제11호의 내용을 생략할 수 있다.

제21조의3(업무광고 필수안내사항) ① 회사 등이 업무광고를 하는 경우 다음 각 호의 사항을 소비자가 쉽게 인식할 수 있도록 안내하여야 한다.

1. 금융상품에 관한 계약 체결 전에 상품설명서 및 약관을 읽어볼 것을 권유하는 내용

2. 회사 등의 명칭(보험대리점의 경우 협회 등록번호를 포함)

3. 금융소비자 권리에 관한 다음 각호의 사항

가. 일반금융소비자는 금융상품판매업자 등으로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 그 설명을 이해한 후 거래할 것을 권고하는 내용

나. 법령 및 내부통제기준에 따른 광고 관련 절차의 준수에 관한 사항

4. 금융상품판매 대리·중개 업무를 수행할 경우 다음 각 호의 사항

가. 대리·중개하는 보험회사의 명칭 및 업무 내용

나. 하나의 보험회사만을 대리하거나 중개하는 모집종사자인지 여부

다. 보험회사로부터 금융상품 계약체결권을 부여받았는지 여부

5. 광고의 유효기간이 있는 경우 해당 유효기간

6. 통계수치나 도표 등을 인용하는 경우 해당 자료의 출처

7. 연계·제휴서비스 등 부수되는 서비스를 받기 위해 충족해야할 요건(연계·제휴서비스 등 부수되는 서비스를 광고하는 경우만 해당)
8. 보험료 중 일부를 금융투자상품을 취득·처분하는데 사용하거나 그 밖의 방법으로 운용한 결과에 따라 보험금 또는 해약환급금에 손실이 발생할 수 있다는 사실(보험료 일부를 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 금융투자상품의 취득·처분 또는 그밖의 방법으로 운용할 수 있도록 하는 보험)
9. 보험료·보험금에 관한 다음의 사항(보험료·보험금 각각의 예시를 광고에 포함하는 경우만 해당)

가. 주된 위험보장사항, 부수적인 위험보장사항 및 각각의 보험료·보험금 예시

나. 특정 시점(계약체결 후 1년, 3년 및 5년을 말한다)에 해약을 하거나 만기에 이른 경우의 환급금 예시 및 산출근거

다. 해약환급금이 이미 납부한 보험료보다 적거나 없을 수 있다는 사실

10. 다음의 사항 및 관련 경고문구 (단, 대출성 상품 관련 업무에 한함)

가. 상환능력에 비해 대출금, 신용카드 사용액이 과도할 경우 개인신용평점이 하락할 수 있다는 사실

나. 개인신용평점 하락으로 금융거래와 관련된 불이익이 발생할 수 있다는 사실

다. 일정 기간 납부해야할 원리금이 연체될 경우에 계약만료 기한이 도래하기 전에 모든 원리금을 변제해야할 의무가 발생할 수 있다는 사실

- ② 제1항에도 불구하고 광고내용을 전달하는 매체(「방송법」 제2조 제1호에 따른 방송 또는 「전기통신기본법」 제2조 제1호에 따른 전기통신 등 금융위원회가 정하여 고시하는 매체를 말한다)의 특성, 광고 게재 면적 또는 광고시간에 따른 제약이 있는 경우 제1항 제3호 내지 제10호의 사항을 생략할 수 있다.

제21조의4(경고문구 및 필수안내사항 표시기준) ① 회사 등은 제20조 내지 제21조의3에서 정하는 사항을 소비자가 명확하게 인식할 수 있도록 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 바탕색과 구별되는 색상으로 명확하게 표시할 것
2. 규정 제20조제1항 내지 제3항의 경고문구는 다른 안내사항과 차별화하여 표시할 것
3. 글씨크기는 용지규격210×297 밀리미터(A4용지, 고딕체)기준 8포인트(단, 규정 제20조 제1항에 따른 변액보험 등 실적배당형 상품에 대한 경고문구의 경우 9포인트) 이상으로 표시하되, 「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제2조 제1호에 의한 신문 전면광고물의 경우 10포인트 이상으로 표시할 것
4. 그 밖에 위원회가 소비자보호를 위해 필요하다고 인정하는 사항

- ② 규정 제21조 내지 제21조의3에 따른 안내방송은 소비자가 명확하게 인식할 수 있

게 음성과 자막으로 안내하여야 하며 세부기준은 다음 각 호를 따른다.

1. 전체화면의 80% 이상에 걸쳐 표시하는 것을 원칙으로 함
2. 전체방송시간의 1/10 이상, 화면당 최소 4초 이상(단, 보장내용 및 지급제한사항을 안내하는 화면은 최소 8초 이상) 표시할 것
3. 글씨크기는 최소 18포인트(A4용지, 고딕체 기준) 이상(단, 보험료, 해약환급금 예시 등 표 안의 문자 및 숫자는 최소 13포인트 이상, 규정 제21조 제1항 제17호는 최소 19포인트 이상)으로 표시할 것
4. 고객상담 전화번호는 화면 하단에 전체화면의 10% 이내로 표시할 수 있음
5. 필수안내사항을 음성으로 안내하는 경우 음성 설명속도에 맞추어 화면상 자막 글자색을 순차적으로 변화도록 표시할 것
6. 소비자의 관심을 분산시킴으로써 내용 인지를 저해할 수 있는 과도한 애니메이션, 배경음악 등의 사용을 금할 것

제22조(준수사항) ① 상품광고 및 업무광고에서 글자의 색깔·크기 또는 음성의 속도·크기 등은 금융소비자가 받을 수 있는 혜택과 불이익을 균형있게 전달할 수 있어야 한다.

- ② 상품광고 및 업무광고를 하는 경우에는 보험회사 준법감시인(법인보험대리점은 소속 준법감시인, 준법감시인이 없는 경우에는 감사 등 이에 준하는 자를 말한다.)의 심의를 받아야 한다.
- ③ 회사 등이 판매방송, 영상 상품광고 및 영상 업무광고(보험상품 계약체결을 유인할 목적일 경우)등을 통하여 광고를 할 경우 보험상품의 내용은 「보험업법」 제83조에 따라 모집할 수 있는 자가 설명하여야 한다. 또한 판매자격 보유여부를 자막으로 안내하여야 한다.
- ④ 회사 등이 상품광고에서 보장내용을 표시할 경우 다음 각 호의 내용을 준수하여야 한다.
 1. 주계약과 특약의 보장내용을 구분하여 설명하여야 하며, 특약의 보장내용을 설명할 경우 보험료 예시에도 특약 보험료를 포함하여야 한다.
 2. ‘특약가입시’ 등의 글씨크기는 특약으로 보장되는 내용의 글씨크기와 비슷하게 표시하여 함께 안내하여야 한다.
 3. 보험금 지급한도 및 지급제한사항의 글씨크기는 보장내용의 글씨크기와 비슷하게 표시하여 함께 안내하여야 한다. 또한, TV 등 방송을 통한 광고에서 보험금을 포함한 보장내용을 음성으로 설명할 경우 그 횟수와 동일한 횟수로 보험금 지급한도 및 지급제한사항을 음성으로 안내하여야 한다.
 4. 보장금액이 조건에 따라 상이할 경우 각 보장금액을 동일한 형태 및 방법

으로 모두 안내하여야 한다.

5. 변액보험 등 실적배당형 상품의 최저보증제도, 펀드변경기능 등과 유니버설보험의 중도인출 기능 등을 설명할 경우 해당 비용 및 수수료를 함께 안내하여야 한다.
6. 보장내용을 설명하는 음성의 강도·속도와 다음 각 목의 내용을 설명하는 음성의 강도·속도는 비슷하여야 한다.

가. 제20조제1항

나. 제21조제1항제1호, 제4호, 제9호

다. 지급한도, 면책사항, 감액지급사항 등 보험금 지급제한조건

- ⑤ 회사 등이 상품광고에서 보장내용을 표시할 경우 보험료를 동일한 방법과 비중으로 예시하여야 하며, 보험료를 예시할 경우 다음 각호의 내용을 준수하여야 한다.

1. 보험료 산출기준(주계약 및 특약의 보험가입금액, 보험기간, 납입기간, 성별, 가입나이 등)을 명확히 안내하여야 하며, 이는 보험금 예시기준과 일치하여야 한다.
2. 보험료가 성별, 연령별로 달라지는 경우 남녀별 30세, 40세, 50세(또는 35세, 40세, 45세)를 포함하여 3가지 이상의 연령을 기준으로 보험료를 함께 예시하여야 한다. 다만, 주계약·특약별 보험료를 구분하여 안내하는 경우 대표연령 40세만을 기준으로 예시할 수 있으며, 해당 보험료가 가입나이, 성별, 납입기간 등에 따라 달라질 수 있음을 안내하여야 한다. 단, 어린이보험, 고연령자를 대상으로 한 보험 등은 예시연령을 달리 정할 수 있다.
3. 환급금 형태(순수보장형, 만기환급형 등)별 내용을 모두 안내할 경우 각 형태별로 보험료를 모두 예시하여야 한다.
4. 일정기간을 만기로 갱신되는 상품이 갱신시 보험료가 인상될 수 있거나 갱신이 거절될 수 있는 경우 그 내용의 글씨크기가 보험료를 예시하는 글씨크기와 비슷하게 표시하여 안내하여야 한다.
5. 직업·직종 등 피보험자(보험대상자)의 특성에 따라 보험료가 변경될 수 있는 경우 그 내용을 표시하여야 한다.
6. 무심사보험은 회사 등에서 정한 심사절차를 거친 경우 보다 저렴한 정기보험에 가입할 수 있다는 내용과 일반정기보험과의 보험료비교표 등을 인식이 용이하게 안내하여야 한다.
7. 주계약 및 특약별 보험료의 납입기간 및 보험기간이 서로 다른 경우에는 소비자가 명확하게 인식할 수 있도록 이를 구분하여 안내하여야 한다.

- ⑥ 회사 등이 상품광고에서 만기환급금 및 해약환급금 등을 표시할 경우 다음 각 호의 내용을 준수하여야 한다.

1. 만기환급금(또는 중도환급금)을 표시할 경우 지급시점 및 대상을 명확히 안내하여야 한다.

2. 상품종류(순수보장형, 만기환급형 등)에 따라 만기환급금의 유무가 결정됨을 안내하여야 한다.
3. 만기환급형의 경우 주계약 및 특약을 구분하여 각각에 대해 환급여부를 설명하여야 한다.
4. 해약환급금을 예시하는 경우 40세 남자 또는 여자를 기준으로 가입후 경과기간(1, 3, 5년은 반드시 포함하되 10, 15년 등)별로 납입보험료와 해약환급금, 환급률을 비교하여 안내하여야 한다. 단, 어린이보험, 고연령자를 대상으로 한 보험 등은 예시연령을 달리 정할 수 있다.
5. 해약환급금은 이미 납입한 보험료보다 적거나 없을 수 있음을 안내하여야 한다.
6. 만기환급금, 해약환급금의 예시기준은 보험료 및 보험금 예시기준과 동일하여야 하며, 그 외의 기준은 협회장이 정한 「생명보험 상품공시 작성지침」을 준용하여 예시하여야 한다.
7. 금리연동형 상품인 경우 적용이율의 기준시점과 변동금리임을 명확히 안내하여야 하며, 해약환급금 등 예시시 최저보증이율, 평균공시이율 및 판매시점의 공시이율을 동일한 형태 및 방법으로 적용하여 예시하여야 한다.
- ⑦ 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우 상품이미지광고로 보지 아니한다.
 1. 보험상품의 가격 특성, 보장내용 및 만기환급금 등에 대한 특징을 음성 및 자막 등의 방법으로 안내하면서 해당 사항의 이행조건을 같은 방법으로 안내하지 않는 경우
 2. 보험상품의 주요 특징을 유사 단어로 3회 이상 연속 또는 반복하여 음성으로 안내하는 경우

제23조(변액보험 특별계정의 광고) ① 회사 등은 변액보험 상품광고시 제24조 제2항제6호에 의해 변액보험 특별계정(이하 “특별계정”이라 한다)의 운용실적을 표시하고자 하는 경우 그 특별계정은 현재 운용 중이어야 하며, 해당 변액보험에서 선택할 수 있어야 한다.

- ② 특별계정의 운용실적은 설정일로부터 1년 이상 경과한 경우에 한하여 누적수익률을 표시할 수 있으며, 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다.
 1. 기준시점으로부터 소급하여 1년, 2년, 3년, 5년, 10년, 20년 시점으로 표시한다. 다만, 설정 후 5년이 지난 경우 2년, 3년 시점을 표시하지 않을 수 있다.
 2. 설정 후 누적수익률을 연환산한 수익률은 운용기간이 1년 이상인 경우에 한하여 표시할 수 있다.
 3. 기준시점은 광고심의신청서를 제출한 날로부터 10영업일 이내의 특정일이어야 한다.
 4. 특별계정의 유형, 설정일, 기간 및 기준일자를 명시하여야 한다.

③ 제24조제2항제13호에 의거 특별계정의 운용실적에 대해 비교광고를 할 경우 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 비교대상이 동일한 유형의 특별계정일 것
2. 동일한 집합투자기구평가회사의 평가자료를 사용할 것
3. 운용실적은 기준시점으로부터 소급하여 1년 이상의 수익률을 사용하여 비교하고, 2개 이상의 기간을 비교할 것
4. 집합투자기구평가회사가 평가한 운용실적의 등급이나 순위를 인용하는 경우 출처 및 기준일을 표시할 것
5. 특별계정 유형, 설정일, 기준일자 등을 표시할 것

④ 특별계정에 대한 설명시 운용관련수수료 등의 보수와 재간접투자시 기초펀드의 수수료가 별도로 부과된다는 사실 등을 안내하여야 한다.

⑤ 특별계정에 대한 설명시 고유한 특성 및 위험성이 있는 경우 그 내용을 설명하여야 하며, 특히 외화증권 등에 투자하는 해외형 특별계정의 경우 환율변동시 자산가치가 변동되거나 손실을 볼 수 있다는 사실을 안내하여야 한다.

제5장 금지행위

제24조(보험상품광고 등 금지행위) ① 회사 등은 허위·과장된 표현이나 부당한 비교 표시를 함으로써 보험가입자의 판단을 오도할 우려가 있는 다음 각 호 및 이와 유사한 행위를 하거나 타인으로 하여금 이를 행하게 하여서는 아니된다.

1. 금융소비자보호법 제21조제2호에 해당하는 행위
2. 보험 관련 제반 법규 및 규정, 표시·광고의 공정화에 관한 법률 및 관련규정, 협회장이 정한 생명보험 상품통일공시기준 및 생명보험 상품공시 작성지침 등의 내용과 상이하거나 오해를 주는 광고행위
3. 보험소비자가 오인할 수 있는 극단적, 단정적 표현을 사용하거나 과장될 소지가 있는 다음 각목의 행위

가. 보험소비자에 따라 달라질 수 있는 거래조건을 누구에게나 적용될 수 있는 것처럼 오인하도록 하는 행위

나. 광고에서 보험상품과 관련하여 해당 광고매체 또는 모집종사자 및 홈쇼핑보험대리점의 상호를 부각시키는 등 보험소비자가 보험회사를 올바르게 인지하는 것을 방해하는 행위

다. 객관적인 기준을 설명하지 아니하고 “최고”, “최대”, “제1위”, “가장 많은”, “무려”, “획기적인” 등 극단적인 표현을 사용하는 행위

라. 금리연동형상품 및 실적배당형상품의 미래수익, 경제전망 등에 대하여 “위험이 없는”, “보장된”, “약속된” 등의 단정적 표현을 사용하여 오해를

주는 행위

마. 일정한 제약조건이 있음에도 “원인에 상관없이”, “묻지도 따지지도 않고”, “한방에”, “무조건 보장”, “반복보장”, “중복보장”, “횟수에 상관없이” 등 소비자가 오인할 수 있는 표현을 사용하는 행위

4. 보장내용을 과장하여 안내하거나 보장하지 않는 내용을 허위로 안내하는 등 다음 각 목의 행위

가. 보험금 지급한도, 지급제한조건, 면책사항, 감액지급사항 등을 누락하거나 충분히 고지하지 아니하여 제한없이 보험금을 수령할 수 있는 것으로 오인하게 하는 행위

나. 입원을 수반하는 질병에 대해서만 보장하거나 보장이 되지 않는 질병이 있음에도 불구하고 감기에서 암까지, 수천가지 등 모든 질병을 보장한다는 의미를 포함하는 등 포괄적인 표현으로 보장범위를 과장하여 안내하는 행위

다. 고액의 보장금액만을 강조하거나 보험금지급사유의 발생시점이 상이한 두 개 이상의 급부를 합산하여 지급예상금액을 광고하는 행위 또는 특정한 보험금 수령사례(인터뷰 등 포함) 등을 소개하여 보험금을 많이 또는 반복해서 지급하는 것으로 오인하게 하는 행위

라. “큰 보장”, “고액보장”, “거대보장”, “무려 ○○원”, “넉넉하게”, “통크게” 등 보장내용을 과장하여 안내하는 행위

5. 보험료를 일(日) 단위로 표시하거나 보험료의 산출기준을 불충분하게 설명하는 등 보험료 등이 저렴한 것으로 오인하게 하는 다음 각 목의 행위 등

가. 보험료를 일할로 분할하여 표시하는 행위 또는 정확한 금액을 설명하지 않고 “○만원대”, “○만원도 안되는” 등으로 표현하거나 “부담없는”, “초특가”, “파격가”, “단돈 ○○원” 등으로 과장하여 표현하는 행위

나. 만기 시 자동갱신되는 갱신형 상품의 경우 갱신 시 보험료 등이 인상될 수 있음을 금융소비자가 인지할 수 있도록 충분히 고지하지 아니하는 행위

다. 객관적인 기준이나 합리적인 비교대상 없이 저렴한 보험료를 강조하거나, 해당 보장내용을 위한 위험보험료가 포함되어 있음에도 “추가부담 없이” 등의 표현을 사용하는 행위

라. 보장내역은 주계약과 특약을 합친 보장내용으로 예시하면서 보험료는 주계약 보험료만 예시 하는 등 이와 유사한 광고 행위

마. 상품설명에 고보장 또는 만기환급형 기준으로 안내하고 보험료는 기본 보장 또는 순수보장형의 보험료로 안내하는 행위

바. 보험료 예시연령을 제22조제5항제2호에서 정한 연령 이하로 낮춰 보험료가 저렴한 것으로 오인하게 하는 행위

사. 보험가입금액, 보험료 납입기간, 보험기간, 성별, 연령 등 보험료 산출기준을

불충분하게 설명하는 행위

6. 해약환급금 및 보험금 등을 예시할 때 다음 각 목의 행위

- 가. 이자율 및 투자실적에 따라 만기환급금이 변동될 수 있는 보험상품의 경우 만기환급금이 상품의 만기일에 확정적으로 지급되는 것으로 오인하게 하는 행위
- 나. 보험금 지급사유나 지급시점이 다름에도 불구하고 각각의 보험금이 한꺼번에 지급되는 것처럼 오인하도록 하는 행위
- 다. 해약환급금을 예시하는 경우 환급률이 높은 특정기간 또는 가입후 일정기간 경과한 시점 이후에 대해서만 해약환급금을 예시하는 행위
- 라. 연금보험 또는 연금전환기능을 이용하여 연금을 지급하는 경우 등에서 연금액을 합산하여 안내하는 행위
- 마. 변액보험 및 금리연동형 상품의 해약환급금 및 보험금을 예시하면서 가장 높은 예시기준만 보여주거나, 확정된 투자수익률인 것으로 오해를 유발시키는 표현
- 바. 공시이율(투자수익률 등)을 표시하는 경우, ‘세전’인지 ‘세후’인지를 누락하는 행위
- 사. 공시이율을 표시하는 경우, ‘납입보험료에서 사업비 차감후 부리 등’의 세부기준을 누락하는 행위
- 자. 이자·수익 산정방법과 관련하여 복리로 계산되는 상품을 일복리, 월복리, 분기복리, 반기복리, 연복리 등으로 구분하여 표기하지 않고 단순히 ‘복리식’이라고 표시·광고하는 행위

7. 역선택을 조장하거나 자극적인 표현으로 소비자의 거부감을 유발할 수 있는 다음 각목의 행위

- 가. “치료비를 쓰고도 남는”, “본인의 과실여부에 상관없이” 등의 표현을 사용하여 역선택을 조장하는 행위
- 나. 지나친 감탄사나 수식어를 사용하여 과장하거나 거부감을 유발하는 행위
- 다. 교통사고 등의 발생장면, 급작스럽게 사람이 쓰러지는 장면 등 소비자를 지나치게 위협하는 표현을 사용하는 행위
- 라. 천둥(낙뢰)소리, 기관차·차량 등의 경적 및 급정거소리, 무거운 물체의 낙하소리 등의 음향이나 섬광 또는 번개치는 영상 등 자극적인 효과를 사용하는 행위
- 마. 윤리적·정서적 감정을 훼손하거나 사회의 건전한 미풍양속을 해치는 표현이나 영상으로 사용하는 행위
- 바. 보험상품에 대한 내용을 큰 목소리로 강조하는 등 자극적인 음성으로 설명하는 행위

8. 신문, 인터넷, 간행물 등 언론매체의 기사내용 및 특정단체의 발표 또는 통계

자료 등을 인용할 때 다음 각 목의 행위

가. 출처 및 조사기간, 기준 등을 밝히지 아니하거나 불명확하게 밝히는 행위

나. 일부만을 발췌하여 전체의 의도 및 내용을 왜곡하거나, 사실과 다른 내용 또는 최근 자료가 있음에도 과거의 자료를 인용하여 현실을 오인하게 하는 행위

9. 비교대상 및 기준을 분명하게 밝히지 않거나 객관적인 근거없이 다른 보험상품등과 비교하는 다음 각 목의 행위 등

가. 다른 보험회사 등의 보험상품 또는 경영상태 등을 비교하는 행위

나. 자사에 유리한 내용만을 비교하는 행위

다. 특정 보험회사명을 지칭하여 비교하는 행위

10. 불확실한 사항에 대해 단정적 판단을 제공하거나 확실하다고 오인하게 할 소지가 있는 내용을 알리는 행위

11. 계약 체결 여부나 보험소비자의 권리·의무에 중대한 영향을 미치는 사항을 사실과 다르게 알리거나 분명하지 않게 표현하는 행위

12. 건전한 거래질서를 해치거나 거래의 신의성실에 위배되는 광고 또는 기타 보험가입자의 보험가입판단에 오해를 유발할 수 있는 광고

② 변액보험의 상품광고에서 특별계정에 대해 설명하는 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제57조제3항, 동법 시행령 제60조제2항 등 관련법규에 의거 다음 각 호 외의 사항을 사용하여서는 아니된다.

1. 특별계정의 명칭 및 종류

2. 특별계정의 투자목적 및 운용전략에 관한 사항

3. 집합투자업자(운용회사), 집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자, 일반사무관리회사 등의 상호 등 그 업자에 관한 사항

4. 제3호의 자가 받는 보수나 수수료에 관한 사항

5. 해당 특별계정의 투자운용인력에 관한 사항

6. 과거의 운용실적이 있는 경우에는 그 운용실적

7. 특별계정의 재산은 신탁업자에 따라 신탁업자의 고유재산과 분리하여 안전하게 보관·관리되고 있다는 사실

8. 신탁업자, 집합투자업자의 준법감시인 및 회계감사인이 집합투자재산을 적법하게 운용하고 있는지 여부를 감시한다는 사실

9. 특별계정의 투자목적에 적합한 투자자에 관한 사항

10. 특별계정의 수익구조

11. 집합투자기구평가회사 등이 평가한 평가결과

12. 일반적인 경제상황에 대한 정보

13. 비교광고를 하는 경우에는 비교의 대상이 되는 다른 집합투자업자 및 특별계정의

유형, 운용기간, 운용실적, 그 밖에 비교의 기준일자 등에 관한 사항

14. 상품광고의 특성상 필요한 표제·부제

- ③ 변액보험을 제2조제1호 다목의 매체를 통해 상품광고 할 경우 투자수익률을 가정해서 보험금 및 해약환급금 예시를 음성으로 안내하여서는 아니된다.
- ④ 회사 등이 상품광고시 경품을 제공을 할 경우, 보험업법시행령 제46조에서 정한 금액을 초과하여 제공하거나 제공하기로 약속하여서는 아니되며, 경품제공의 안내·방법 등에 대하여는 위원회에서 별도로 정할 수 있다.

제24조의2(대출광고 금지행위) ① 대출상품판매업자 등이 대출광고를 하는 경우 다음 각 호의 구분에 따른 행위를 해서는 아니 된다.

- 1. 대출이자율의 범위·산정방법, 대출이자의 지급·부과 시기 및 부수적 혜택·비용을 명확히 표시하지 아니하여 금융소비자가 오인하게 하는 행위
- 2. 대출이자를 일 단위로 표시하여 대출이자가 저렴한 것으로 오인하게 하는 행위 등 금융소비자 보호를 위하여 각목에서 정하는 행위
 - 가. 금융소비자의 경제적 부담이 적어 보이도록 하거나 계약체결에 따른 이익을 크게 인지하도록 하여 금융상품을 오인하게끔 표현하는 행위
 - 나. 비교대상 및 기준을 분명하게 밝히지 않거나 객관적인 근거 없이 다른 금융상품등과 비교하는 행위
 - 다. 불확실한 사항에 대해 단정적 판단을 제공하거나 확실하다고 오인하게 할 소지가 있는 내용을 알리는 행위
 - 라. 계약체결 여부나 금융소비자의 권리·의무에 중대한 영향을 미치는 사항을 사실과 다르게 알리거나 분명하지 않게 표현하는 행위
- 3. 금융소비자에 따라 달라질 수 있는 거래조건을 누구에게나 적용될 수 있는 것처럼 오인하도록 하는 행위

② 제1항에서 정한 행위 이외의 대출광고 금지행위는 제24조를 준용한다.

제24조의3(업무광고 금지행위) ① 회사 등이 업무광고시 다음 각 호의 행위를 해서는 아니 된다.

- 1. 보험 관련 제반 법령 및 규정, 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 및 관련 규정, 협회 상품공시 관련 규정 및 제지침 등의 내용을 위반하는 행위
- 2. 보험소비자가 오인할 수 있는 극단적, 단정적 표현을 사용하거나 과장될 소지가 있는 다음 각목의 행위
 - 가. 객관적인 기준을 설명하지 아니하고 “최고”, “최대”, “제1위”, “무려”, “획기적인”, “고액보장” 등 소비자가 오인할 수 있는 극단적인 표현을 사용하는 행위
 - 나. 금리연동형상품 및 실적배당형상품의 미래수익, 경제전망 등에 대하여 “위

- 험이 없는”, “보장된”, “약속된” 등의 단정적 표현을 사용하여 오해를 주는 행위
- 다. 일정한 제약조건이 있음에도 “원인에 상관없이”, “묻지도 따지지도 않고”, “한방에”, “무조건 보장”, “반복보장”, “중복보장”, “횟수에 상관없이” 등 소비자가 오인할 수 있는 표현을 사용하는 행위
3. “큰 보장”, “고액보장”, “거대보장”, “무려 ○○원”, “넉넉하게”, “통크게” 등 보장내용을 과장하여 안내하는 행위
4. 역선택을 조장하거나 자극적인 표현으로 소비자의 거부감을 유발할 수 있는 다음 각목의 행위
- 가. “치료비를 쓰고도 남는”, “본인의 과실여부에 상관없이” 등의 표현을 사용하여 역선택을 조장하는 행위
- 나. 지나친 감탄사나 수식어를 사용하여 과장하거나 거부감을 유발하는 행위
- 다. 교통사고 등의 발생장면, 급작스럽게 사람이 쓰러지는 장면 등 소비자를 지나치게 위협하는 표현을 사용하는 행위
- 라. 천둥(낙뢰)소리, 기관차·차량 등의 경적 및 급정거소리, 무거운 물체의 낙하소리 등의 음향이나 섬광 또는 번개 치는 영상 등 자극적인 효과를 사용하는 행위
- 마. 윤리적·정서적 감정을 훼손하거나 사회의 건전한 미풍양속을 해치는 표현이나 영상
- 바. 큰 목소리로 강조하는 등 자극적인 음성으로 설명하는 행위
5. 신문, 인터넷, 간행물 등 언론매체의 기사내용 및 특정단체의 발표자료 등을 인용하는 경우, 일부만을 발췌하여 전체의 의도 및 내용을 왜곡하거나, 사실과 다른 내용 또는 최근자료가 있음에도 과거의 자료를 인용하여 현실을 오인하게 하는 광고
6. 비교대상 및 기준을 분명하게 밝히지 않거나 객관적인 근거 없이 비교하는 다음 각목의 행위 등
- 가. 다른 보험회사등의 경영상태 등을 비교하는 행위
- 나. 자사에 유리한 내용만을 비교하는 행위
- 다. 특정회사명을 지칭하여 비교하는 행위
7. 건전한 거래질서를 해치거나 거래의 신의성실에 위배되는 광고 또는 기타 보험가입자의 보험가입판단에 오해를 유발할 수 있는 광고
8. 「보험업법시행령」 제46조에서 정한 금액을 초과한 경품을 제공하거나 제공하기로 약속하는 행위 (다만, ‘경품의 제공 또는 약속’의 안내·방법 및 세부사항 등에 대하여는 위원회가 정할 수 있다)
9. 그 밖에 위원회가 별도로 정하는 사항

제6장 제재조치 등

제1절 시정요구 등

제25조(준법감시인의 광고승인결과 제출요구) 위원회는 보험회사 준법감시인(법인보험대리점의 경우 소속 준법감시인, 준법감시인이 없는 경우에는 감사 등 이에 준하는 자를 말한다.)의 사전승인을 필한 광고물이 이 규정을 위반한 경우 제7조제1항 및 제7조의2제1항의 규정에 의하여 해당 광고물에 대한 준법감시인 사전승인 결과를 별지 제5호의 양식에 따라 위원회에 제출할 것을 요구할 수 있다.

제26조(광고물 실태점검) ① 위원회는 회사 등이 실시한 광고의 적정성을 파악하기 위하여 이 규정 및 광고심의결과의 준수 및 이행실태를 점검할 수 있다.

② 위원회는 제1항의 실태점검을 실시함에 있어 관련 회사 등에 대하여 광고물의 제작·배포과정에 관한 자료의 제출을 요구할 수 있다.

③ 위원회가 이 규정을 위반한 광고 행위를 적발한 경우 회사 등의 관계자에게 위반사실에 관한 확인서 작성을 요구할 수 있다.

④ 위원회는 다음 각호의 경우 해당 광고물에 대한 소비자평가를 실시할 수 있으며, 평가항목 및 절차 등 세부사항은 위원회가 별도로 정할 수 있다.

1. 제12조 제1항에 따라 회사 등이 재심의를 청구하는 경우
2. 회사 등이 시행한 광고가 이 규정을 위반하였다고 다른 회사, 소비자 등의 신고가 있거나 감독기관의 통보가 있는 경우
3. 기타 해당 광고물이 소비자의 오인가능성이 있다고 위원회가 판단한 경우

제26조의2(경품증빙 사후점검) ① 위원회는 회사 등이 광고에 부가된 경품가액에 대해 제출한 증빙자료의 적정성을 파악하기 위해 협회 담당 부서로 하여금 이 규정의 준수 여부를 사후적으로 점검하도록 할 수 있다.

② 협회 담당부서는 회사 등이 경품에 대한 심의결과를 통보받은 날이 속한 달의 다음달 1개월 이내 사후점검을 실시할 수 있다.

③ 위원회는 제1항의 사후점검을 위하여 필요한 경우 관련 자료의 제출을 요구할 수 있으며, 회사 등은 특별한 사유가 없는 한 지체없이 이에 응하여야 한다.

④ 협회 담당부서는 사후점검결과 회사 등이 이 규정을 위반한 경우 위원회에 보고하여야 하며, 이에 대한 제재조치결과를 금융감독원에 통보할 수 있다.

⑤ 경품 관련 사후점검 방법 및 세부사항 등에 대하여는 위원회가 정할 수 있다.

제27조(자료의 보존 등) 회사 등은 상품광고 및 업무광고와 관련한 기록을 해당 광고물 사용 개시일로부터 10년의 기간 동안 보존하여야 한다.

제28조(시정요구 등) ① 위원회는 회사 등이 보험소비자의 보험가입판단에 오해를 유발할 수 있거나 이 규정을 위반한 광고물을 게시·배포함으로써 공정한 거래 질서를 해하였거나 해할 가능성이 있는 경우에는 다음 각 호의 조치를 요구할 수 있다.

1. 당해 광고물의 시정요구
2. 당해 광고물 게시·배포의 중지
3. 당해 회사에 대해 경고

② 회사 등은 정당한 사유가 없는 한 제1항의 규정에 의한 요구에 대하여 즉시 시정하고, 조치결과를 위원회의 조치요구서가 도착한 날로부터 7영업일 이내에 제출하여야 한다. 다만, 방송광고 심의위원회로부터 심의를 받아야 하는 광고의 경우 심의 일정 등을 감안하여 조치결과 회신 기한을 연장할 수 있다.

③ 위원회는 회사 등이 이 규정을 위반하였다고 다른 회사, 소비자 등의 신고가 있거나 감독기관의 통보가 있는 경우 제29조에서 정하는 기준에 따라 제재 조치를 취할 수 있다.

제2절 제재조치

제29조(제재조치) ① 위원회에서는 이 규정을 위반한 회사 등에 대해 제재금을 부과할 수 있으며, 제재금 부과시 일정기간을 정하여 해당 제재금의 납입을 유예할 수 있다.

② 위원회는 제재 결정시 규정위반 회사 등에 대해 의견을 진술하게 할 수 있다. 단, 제재금을 부과하고자 할 때에는 10영업일 이상의 기간을 정하여 해당회사에게 구술 또는 서면에 의한 의견진술의 기회를 주어야 하며, 다수의 회사와 계약이 체결된 법인대리점 등이 규정위반 광고를 한 경우 당해 회사가 책임이 없음을 객관적으로 입증하는 때에는 이를 참작하여야 한다. 이 경우 지정된 기일까지 의견 진술을 하지 않을 경우에는 의견이 없는 것으로 본다.

③ 제재금 부과기준은 제4항 내지 제7항의 규정에서 정하는 바에 의한다.

④ 다음 각 호의 1에 해당하는 회사에게 1억원 이하의 제재금을 부과할 수 있다.

1. 제4조, 제4조의2 및 제5조에서 정한 방법으로 심의를 받지 아니한 경우
2. 제9조제3항의 규정을 위반하여 심의결과통보서를 받기 전에 광고물을 게시·배포·방영한 경우
3. 제9조제5항의 규정을 위반하여 심의를 필한 원안과 다르게 광고행위를 하거나 심의결과 통보내용과 다르게 광고행위를 한 경우
4. 제28조의 조치를 이행하지 아니한 경우

⑤ 제4장 및 제5장의 규정을 위반한 경우 5천만원 이하의 제재금을 부과할 수 있다.

- ⑥ 다음 각 호의 1에 해당하는 회사 등에 3천만원 이하의 제재금을 부과할 수 있다.
1. 제11조의 규정을 위반하는 행위
 2. 제26조의 규정에 의한 광고물 실태점검을 거부하거나 뚜렷한 사유없이 협조하지 아니한 경우
- ⑦ 회사 등이 제10조제1항에 의한 심의필 표시를 하지 않고 광고행위를 한 경우 100만원 이하의 제재금을 부과할 수 있다.
- ⑧ 위원회는 제4항 제3호 및 제5항에도 불구하고 홈쇼핑보험대리점의 판매방송을 심의한 결과 동일한 회사의 보험에 대한 판매방송에서 이 규정이 정한 사항을 위반한 경우 홈쇼핑보험대리점에 대해 다음 각 호의 조치를 취할 수 있다. 다만, 홈쇼핑보험대리점이 동일회사의 동일 상품군을 기준으로 분기별 시정요구를 5회 이상 받은 경우에는 규정위반 1회로 처리하며, 이 경우 상품군 구분 기준은 생명보험 상품비교·공시정보시행세척에서 정한 바에 따른다.
1. 1회 규정위반시 경고
 2. 2회 규정위반시 제5항에 의한 제재금 부과
 3. 3회 규정위반시 위반사실 통보를 받은 날로부터 3개월간 사전 심의 실시 후 방송(단, 사전심의 대상의 기준은 위원회가 별도로 정할 수 있다)
- ⑨ 제8항의 규정위반이 보험회사의 귀책사유로 인한 경우에는 보험회사에 대하여 홈쇼핑보험대리점에 대한 제재조치를 준용하여 적용할 수 있으며, 이 경우 제8항 각 호의 조치는 동일한 홈쇼핑보험대리점에서의 판매방송을 기준으로 한다.
- ⑩ 제8항에서 홈쇼핑보험대리점 판매방송의 규정위반에 따른 위반횟수 산정을 위한 적용기한은 규정위반으로 판정받은 판매방송의 방송일로부터 직전 1년으로 한다. 다만, 제8항제3호에 의해 제재가 부과된 경우 새로운 기한을 적용한다.
- ⑪ 위원회는 제재금의 부과여부 및 금액산정에 있어서 다음 각호의 사정을 참작하여 결정한다.
1. 위반행위의 내용 및 정도
 2. 위반행위의 기간 및 횟수
 3. 위반행위로 인해 취득한 이익의 규모 등
- ⑫ 제4항 내지 제7항의 위반내용이 중복되는 경우에는 그중 가장 중한 위반 행위 하나에 대해서만 제재금을 부과한다.
- ⑬ 위원회는 회사 등이 금융소비자보호법 제22조에서 정한 광고기준을 위반하여 과징금 등의 처분을 받은 경우에는 제재금을 부과하지 아니할 수 있다.
- ⑭ 위원회는 제4항 내지 제8항, 제17항의 제재조치에 응하지 아니하는 회사 등에 대하여 6개월 범위 내에서 광고심의신청을 거부하고 금융감독원에 동 사실을 통보할 수 있다.
- ⑮ 협회는 제재금 부과 내역 및 홈쇼핑 판매방송 규정위반 내역을 협회 홈페이지에 분기별로 게시한다.

⑯ 홈쇼핑보험대리점은 판매방송이 규정위반으로 통보·확정된 경우 제재통보일 이후 방송되는 동일 보험상품의 판매방송에서 제재 내역에 대해 안내하여야 한다. 다만, 동일 보험상품의 판매방송이 없는 경우에는 제재 통보일로부터 1월 이내에 방송되는 보험상품 판매방송에서 안내한다.

⑰ 위원회는 제26조의2에 따른 사후점검 결과 회사 등이 이 규정을 위반한 경우에는 다음 각 호의 제재조치를 취할 수 있다.

1. 1회 위반시 경고
 2. 2회 위반시 5천만원 이하의 제재금
 3. 3회 위반시 위반사실을 통보받은 날로부터 1개월간 경품관련 심의신청의 금지
- ⑱ 제17항에서 위반횟수 산정기간은 이 규정 위반을 통보받은 날로부터 직전 1년으로 한다. 다만, 제17항 제3호에 의해 제재가 부과된 경우 이후 위반횟수의 산정은 새로운 기한을 적용한다.

제29조의2(제재결과에 대한 이의제기) ① 제29조에 의해 제재결정을 통보받은 회사 등은 제재결정 통보일로부터 10영업일 이내에 서면을 통해 이의제기를 할 수 있으며, 지정된 기일까지 이의제기를 하지 않을 경우에는 이의가 없는 것으로 본다.

② 제1항에 따른 회사 등의 이의제기가 있을 경우 위원회는 이의제기일로부터 30영업일 이내에 재심의를 거쳐 제재조치를 확정할 수 있다.

제30조(제재금의 납부) ① 제29조의 규정에 의하여 회사 등의 제재가 확정된 때에는 위원회는 지체 없이 이를 해당회사에 통보하고 통보받은 회사는 제재를 통보받은 날로부터 30영업일 이내에 제재금을 협회에 납부하여야 한다.

② 위원회는 제재금을 납부할 의무가 있는 회사 등이 납부기한 내에 제재금을 납부하지 아니하는 경우에는 납부기한의 다음날부터 납부한 날까지의 기간에 대하여 연 10.0%의 이율을 적용하여 계산한 가산금을 부과할 수 있다.

제31조(제재금의 용도) 제30조의 규정에 의하여 납부된 제재금은 협회가 금융기관에 예치하여 별도로 회계처리하며, 이 규정의 목적과 부합하는 범위 내에서 위원회가 정하는 바에 따라 위원회 운영에 소요되는 경비로 사용할 수 있다. 다만 달리 사용하고자 하는 때에는 협회 이사회의 승인을 얻어야 한다.

제32조(광고 심의결과 등 보고) ① 협회는 다음 각호의 사항을 금융감독원장에게 보고하여야 한다.

1. 이 규정 개정시 개정내용

2. 홈쇼핑보험대리점의 판매방송을 사후심의한 결과 금융소비자보호법 제22조에서 정한 광고기준을 위반한 것으로 판단되는 경우 그 위반내용 등
 3. 회사 등이 제출한 광고물에 대한 반기별 심의결과 및 제재현황
 4. 홈쇼핑보험대리점이 위원회에 제출한 반기별 불완전판매비율 현황
- ② 협회는 회사 등이 광고 관련 기준을 준수하는지를 확인하고 법 위반사실이 있는 때에는 그 사실을 금융위원회에 알릴 수 있다.

제33조(모집종사자 광고에 대한 이 규정의 적용) ① 보험회사는 모집종사자의 상품광고를 당해 회사의 광고로 간주하여 제2장의 광고 심의 및 절차 등을 대행하여야 하며, 모집종사자가 특정 보험회사의 광고를 함에 있어 이 규정을 위반한 경우에는 해당 보험회사가 이 규정을 위반한 것으로 본다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호에서 정하는 경우 등 위원회가 지정한 모집종사자가 특정 보험회사의 광고를 함에 있어 이 규정을 위반한 경우에는 위반 주체간 책임정도에 따라 해당 모집종사자에 대하여 제6장에 따라 조치하여야 한다.

1. 홈쇼핑보험대리점이 판매방송을 하는 경우 해당 보험대리점에 대하여 제2장과 제6장의 회사 등에 관한 규정을 준용한다.
 2. 위원회가 정한 보험대리점이 행한 특정 보험회사의 상품광고가 이 규정을 위반한 경우 위원회는 위반 주체간 책임정도에 따라 해당 보험대리점에 대하여 제28조에 따른 조치를 요구할 수 있다.
 3. 모집종사자의 상품광고가 이 규정을 위반하였으나 제2항에 의한 특정 보험회사의 광고로 간주할 수 없는 경우 위원회는 해당 모집종사자에 대하여 제28조에 따른 조치를 요구할 수 있다.
- ③ 보험회사는 모집종사자(법인보험대리점 및 보험중개사 제외)의 업무광고에 대해 제2장의 광고 심의 및 절차 등을 대행하여야 한다.
- ④ 모집종사자(법인보험대리점 및 보험중개사 제외)가 업무광고를 위반한 경우 해당 모집종사자와 위탁계약을 체결한 보험회사가 이 규정을 위반한 것으로 본다.
- ⑤ 제1항 및 제4항에도 불구하고, 이 규정을 위반하여 상품광고 및 업무광고를 하였으나, 광고물의 내용이 보험회사를 특정할 수 없는 경우에는 해당 모집종사자가 제6장에 따른 제재조치를 받는다.
- ⑥ 제2항 및 제5항에 해당하는 모집종사자가 제28조에 따른 조치요구에 불응할 경우, 위원회는 금융감독원에 동 사실을 통보할 수 있다.

제34조(홈쇼핑보험대리점 적용제외) 홈쇼핑보험대리점이 판매방송을 할 경우에는 제7조 제2항에 따른 상품개발부서의 확인을 생략할 수 있다.

제34조의2(과장광고신고센터 설치) 제28조 제3항과 관련하여 협회는 과장광고신고센터를 설치·운영할 수 있다.

제34조의3(금융상품자문업자 적용조항 신설) 금융소비자보호법 제2조제5호에 따른 금융상품자문업자는 모집종사자 중 보험중개사와 동일하게 이 규정을 적용한다.

제7장 보 칙

제35조(규정의 개폐) ① 이 규정은 협회 이사회의 의결을 거쳐 개정할 수 있다.
② 제1항의 규정에 불구하고 보험관계법령 및 제반규정의 개정 또는 기타 경미한 사항으로 인하여 이 규정을 개정하여야 할 경우 위원회의 심의를 거쳐 협회장이 개정할 수 있다. 다만, 이 경우 개정된 내용을 추후 이사회에 보고하여야 한다.

제36조(광고물의 법적책임) 위원회에서 심의를 필한 광고물이 회사 등의 귀책사유로 인하여 관계법령을 위반하거나 위원회의 심의내용과 무관한 사항으로 계약자 등에게 손해를 발생시킨 경우 협회는 이에 대하여 아무런 법적 책임을 지지 아니한다.

제37조(시행세칙) 이 규정의 운영에 관하여 필요한 사항은 위원회가 별도로 정하는 바에 따른다.

제38조(다른 법령의 적용) 이 규정에서 정하지 않는 사항에 대하여는 보험업법 기타 보험관련법령에서 정하는 바에 따른다.

부 칙

- ① 이 규정은 이사회의 결의일(2005년 5월31일)부터 시행한다.
- ② 이 규정 시행과 동시에 광고심의위원회규정(2002.5.30 제정)은 폐지한다.

부 칙

이 규정은 2006년 6월 1일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 2007년 6월 25일부터 시행한다.

② (위원의 임기에 관한 경과조치) 이 규정 시행 이전의 규정에 의하여 선임된 광고심의위원의 임기는 임기만료일까지 종전의 규정을 적용한다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 2007년 11월 20일부터 시행한다.

② (경과조치) 이 규정 시행 이전의 규정에 의하여 홈쇼핑판매방송에서 이미 규정위반이 발생한 경우 위반횟수 적용은 종전 규정에 따른다.

부 칙(2009.12.10)

제1조(시행일) 이 규정은 2010년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 규정 시행 이전의 규정에 의하여 심의필을 받은 광고물 중 유효기한이 2010년 3월 31일을 초과하는 경우에도 그 유효기간은 2010년 3월 31일까지로 한다.

부 칙(2011.1.21)

제1조(시행일) 이 규정은 2011년 1월 24일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 규정 시행 이전의 규정에 의하여 심의필을 받은 광고물 중 그 유효기간이 2011년 1월 23일을 초과하는 경우에도 그 유효기간은 2011년 1월 23일까지로 한다. 다만, 이 규정 시행 이전의 규정에 의하여 심의필을 받은 광고물 중 보험업법 제95조의4제2항제2호를 반영한 광고물은 그 유효기간의 범위 내에서 2011년 4월 23일까지 사용할 수 있다.

부 칙(2011.9.26)

제1조(시행일) 이 규정은 2011년 10월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 규정 시행 당시 종전의 규정에 따라 사전심의를 받은 갱신형 보험의 TV광고물(보험료 및 보험금액을 포함한 경우에 한한다)은 2011년 12월 31일까지 방송할 수 있다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2012년 7월 30일로부터 시행한다. 다만, 제7조제3항의 개정규정은 2012년 8월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) ① 이 규정 시행 당시 종전의 규정에 따라 사전심의를 받은 광고물은 그 유효기간의 범위 내에서 2012년 9월 30일까지 사용할 수 있다. 단, 심의를 받은 광고물 중 개정 규정에 위반되지 않는 광고물에 대하여는 기존의 심의필 기간을 유효기간으로 한다.

② 이 규정 시행 이전에 홈쇼핑 판매방송에서 발생한 규정위반에 대하여는 이 규정 시행 이후의 제29조제8항에 의한 규정위반 횟수 적용에 산입하지 아니한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2013년 7월 1일로부터 시행한다.

제2조(경과조치) ① 이 규정 시행 당시 종전의 규정에 따라 사전심의를 받은 광고물은 그 유효기간의 범위 내에서 2013년 7월 31일까지 사용할 수 있다. 단, 심의를 받은 광고물 중 개정 규정에 위반되지 않는 광고물에 대하여는 기존의 심의필 기간을 유효기간으로 한다.

부 칙(2014.12.26)

제1조(시행일) 이 규정은 2015년 1월 1일로부터 시행한다.

부 칙(2015.12.28)

제1조(시행일) 이 규정은 2016년 1월 1일부터 시행한다. 다만, 규정 제4조, 제10조, 제29조제2항, 제33조제3항 및 제4항은 2016년 4월 1일부터 시행한다.

제2조(표준이율 폐지에 관한 특례) 이 규정 개정 이후 보험업감독규정 및 동 시행세칙의 특례 조치에 따라 평균공시이율에 관한 사항에 대하여 2016년 3월 31일까지는 종전의 규정을 적용할 수 있다.

부 칙(2016. 5.30)

제1조(시행일) 이 규정은 2016년 7월 1일부터 시행한다. 다만, 제21조 제6항 및 제37조는 2016년 6월 1일부터 시행한다.

부 칙(2016. 11. 30.)

제1조(시행일) 이 규정은 2017년 1월 1일부터 시행한다. 다만, 제5조 및 제32조는 2017년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙(2017. 3. 29.)

제1조(시행일) 이 규정은 2017년 4월 5일부터 시행한다.

부 칙(2018. 11. 20.)

제1조(시행일) 이 규정은 2018년 12월 1일부터 시행한다. 다만, 제21조2 제1항 제3호는 2019년 4월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) ① 이 규정 시행 당시 종전의 규정에 따라 사전심의를 받은

광고물은 그 유효기간의 범위 내에서 2018년 12월 31일까지 사용할 수 있다. 단, 심의를 받은 광고물 중 개정 규정에 위반되지 않는 광고물에 대하여는 기존의 심의필 기간을 유효기간으로 한다.

부 칙(2020. 3. 26.)

제1조(시행일) 이 규정은 2020년 4월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 제13조 제2항의 개정 규정은 2020년 1월 1일부터 소급 적용한다.

부 칙(2021. 4. 27.)

제1조(시행일) 이 규정은 2021년 4월 30일부터 시행한다. 다만, 규정 제4조의2, 제7조의2, 제33조 제3항 및 제5항의 개정 규정은 6월 15일부터 시행한다.

[별표] 심의필 표시방법

□ 광고물의 심의필 표시는 다음 각 호와 같이 일반소비자가 쉽게 인식할 수 있도록 하여야 한다.

1. 본문글씨크기와 동일한 글자크기 및 굵기로 표시
2. 글씨크기 7포인트(A4 용지 기준) 이상
3. 본문글씨가 12포인트 이상인 경우 심의필 글씨는 10포인트 이상

(예시) 생명보험협회 심의필 제○○호(20xx.xx.xx ~ 20xx.xx.xx)

<별지 제1호>

생명보험협회 귀중

광고심의 신청서(사전, 사후)

「생명보험 광고에 관한 규정」 제4조 내지 제5조의 규정에 의거, 다음과 같이 광고물의 (사전, 사후)심의를 신청합니다.

- 다 음 -

준법감시인 확인번호					
광 고 구 분		상품광고 / 업무광고			
광 고 명 칭					
종 류		간행물광고, 방송광고, 온라인광고, 게시물광고, 인쇄물광고, 홈쇼핑 판매방송, 기타()			
최초사용일					
대 상(배 포)지 역					
규격 등 실시방법					
유사광고의 심의필번호					
담당자 성명		전화			
상품개발부서장 성명		전화		확인일자	년 월 일
준법감시인 성명		전화		확인일자	년 월 일

- ※ 정보가 누락된 신청서의 접수를 거부할 수 있습니다.
- ※ 준법감시인 확인번호의 경우, 회사 내부절차에 따른 관리번호로 대체 가능합니다.
- ※ 업무광고의 경우, 상품개발 부서장의 확인을 생략할 수 있습니다.
- ※ 준법감시인 확인번호를 기재할 경우 대표이사 직인을 생략할 수 있습니다.

- 붙임 : 1. 광고물 시안(온라인제출 가능) 1부
 (※ 단, 홈쇼핑 판매방송에 대한 사후심의 신청시에는 회사별 편성표 1부)
 2. 보험광고상품 특이사항 1부
 3. 광고심의접검표 1부
 4. 기타 증빙자료 1부

년 월 일

()주식회사 대표이사 ○○○(印)

<별지 제1-2호>

생명보험협회 귀중

광고심의 신청서(간이사전심의)

「생명보험 광고에 관한 규정」 제7조제7항 및 제7조의2제7항의 규정에 의거 다음과 같이 광고물의 간이사전심을 신청합니다.

- 다 음 -

준법감시인 확인번호					
광 고 구 분	상품광고 / 업무광고				
광 고 명 칭					
종 류	간행물광고, 방송광고, 온라인광고, 게시물광고, 인쇄물광고, 홈쇼핑 판매방송, 기타()				
최초사용일					
대 상(배 포)지 역					
규격 등 실시방법					
기존광고물의 심의필번호					
신 청 사 유					
담당자 성명		전화		팩스	
상품개발부서장 성명		전화		확인일자	년 월 일
준법감시인 성명		전화		확인일자	년 월 일

※ 정보가 누락된 신청서의 접수를 거부할 수 있습니다.

※ 준법감시인 확인번호의 경우, 회사 내부절차에 따른 관리번호로 대체 가능합니다.

※ 준법감시인 확인번호를 기재할 경우 대표이사 직인을 생략할 수 있습니다.

붙임 : 1. 광고물 시안(온라인제출 가능) 1부
2. 광고심의접검표 1부
3. 기타 증빙자료 1부

년 월 일

()주식회사 대표이사 ○○○(印)

<별지 제2호>

광고심의 신청서 기재 요령

매체종류	광고명칭	최초사용일	대상(배포) 지역	규격 등 실시방법	붙임서류
신문, 잡지 등 간행물 광고	신문, 잡지, 간행물의 명칭 및 테마 또는 주제	발행 및 게재 예정일 또는 정기간행물의 경우 호수	배포지역 (전국, 특정 지역 등)	게재면 및 규격	* 광고물 시안 1부 (온라인제출가능) * 광고심의점검표 * 상품특이사항 * 기타증빙자료
방송광고	방송종류 (TV, 라디오, 스포츠 또는 프로명) 및 CM의 테마, 주제	최초 방송시간	전국 또는 지역 방송국명	1회 방송분량 (00분)	* 광고물 시안 1부(온라인제출가능) * 상품특이사항 * 광고심의점검표 * 기타증빙자료
온라인 광고	온라인매체 종류별(통신종류, 인터넷 등) 테마, 주제	온라인매체 종류별 최초사용일	온라인 매체명칭	온라인 매체 종류별 규격, 페이지 이름	* 광고물 시안 1부(온라인제출가능) * 상품특이사항 * 광고심의점검표 * 기타증빙자료
게시물 광고	게시물 종류 (포스터, 간판, 네온사인, 현수막) 및 테마, 주제	최초 게시예정일	게시장소 및 명칭 (객장, 벽보 등)	광고 종류별 규격 등	상동
전단 등 인쇄물 광고	인쇄물 종류(전단, 팜플렛 등) 및 테마, 주제	최초 배포예정일	특정배포지역 (예 : 전국, 00도, 00동 등)	배포방법 (우송, 가두배포, 신문잡지, 객장비치 등)	상동
홈쇼핑 판매방송 (사전심의)	00생명 00보험 안내방송 등	최초 사용일	전국	1회 방송분량 (00분)	* 광고물 시안 1부(온라인제출가능) * 상품특이사항 * 광고심의점검표 * 기타증빙자료
홈쇼핑 판매방송 (사후심의)	00생명 00보험 홈쇼핑 판매방송	해당월 방송기간	보험회사명	1회 방송분량 (00분)	* 편성표 1부 * 기타증빙자료

<별지 제3호>



서울특별시 중구 퇴계로 173, 남산스퀘어빌딩 16층

0	4	5	5	4
---	---	---	---	---

☎ 2262-6600, FAX 2262-6588

수 신	대표이사
참 조	광고담당책임자
발 신	생명보험협회 광고심의위원회
일 자	20××. ×. ××.
제 목	광고물 심의결과 통보

1. 귀사의 일익 번창함을 기원합니다.
2. 「생명보험 광고에 관한 규정」 제9조에 의거 귀사 광고물의 심의결과를 다음과 같이 통보합니다.

- 다 음 -

접수일	광고종류	광고내용	심의결과	승인번호	비고
			별첨 참조	별첨 참조	

부적격(시정요구) 사유		비고
원안	변경안	
- 별첨 참조		

※ 시정요구 사항이 있을 경우 해당 내용을 수정하여 확인받아야 하며, 확인이 완료된 후에는 심의필번호를 기재한 최종광고물을 제출하고 광고를 집행해야 합니다. 끝

※ 심의결과 적격 판정을 받은 경우에도 협회가 이 상품광고의 내용이 적법 또는 정확하다는 것을 보증하는 것은 아니며, 이 상품광고와 관련하여 발생하는 모든 법적 책임은 해당 보험회사에 있음을 유의하시기 바랍니다.

생 명 보 험 협 회 장

준법감시인 사전승인대상 광고물 승인결과 보고

1. 준법감시인 광고물 사전승인 현황

접수일	매체종류	광고내용	광고종류*	대상 (배포지역)	광고기간	승인번호	비고

※ 광고종류는 보험상품광고, 판매방송, 대출광고, 상품이미지광고, 업무광고 중에서 기재

2. 특이 사항

--

3. 첨부 서류

-

-

년 월 일

()주식회사
준법감시인 ○○○ (인)